



Nr. 186 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1922, 17 Uhr

R 43 I/1374 , Bl. 26-28

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Geßler, Radbruch; StS Hemmer, Joël, von Simson, Bredow, von Haniel, Kirschstein; MinDir. Meissner, Müller, Köpke, Hoffmann; MinDirig. Klein; ORegR Metgenberg; LegR Gauss; Staatsanwaltschaftsrat Wackermann; für Preußen: StS [Göhre,] Freund; MinDir. Fritze; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Dato-Angelegenheit.
2. Amnestiefrage.
3. Entwurf eines Gesetzes über den deutsch-schweizerischen Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag. [...]
4. Personalsache.

1. Dato-Angelegenheit.

Ministerialdirektor Köpke berichtete über die Sach- und Rechtslage ¹ und bat die Frage zu entscheiden, ob ein politisches Delikt vorliege und ferner ob die Zuständigkeit des Reichs oder Preußens begründet sei.

Oberregierungsrat Metgenberg nahm Bezug auf das Rechtsgutachten, das das Auswärtige Amt und das Reichsjustizministerium erstattet hätten ², in dem man zu dem Ergebnis gekommen sei, daß ein politisches Delikt nicht vorliege und daß daher gemäß Artikel 6 des Auslieferungsvertrages die

¹ Dazu in R 43 I nichts ermittelt; Vorgeschichte und Sachverhalt werdem am 23.2.22 in der DAZ wie folgt dargestellt: „Ministerpräsident Dato ist am 8.3.1921, als er im Kraftwagen vom Senat nach seiner Wohnung zurückkehrte, von vier Personen erschossen worden, die 27 Schüsse auf ihn abgaben. Eine Person, der Syndikalist Mateo, ist bald darauf in Madrid festgenommen worden. Am 29.10.1921 ist es der politischen Abteilung des Berliner Polizeipräsidiums, die von den spanischen Behörden darauf aufmerksam gemacht worden war, daß drei von den vier Tätern sich ins Ausland begeben hätten, gelungen, die des Mordes an dem Ministerpräsidenten beschuldigten Spanier Louis Niculau Fort und Lucia Joaquina Concepcion in der Wohnung eines Kommunisten in Neukölln zu verhaften. Die Verhafteten, die spanischen Syndikalistengruppen angehören, hatten sich nach der Mordtat zunächst in Barcelona, später in Paris aufgehalten und sich dann nach Berlin begeben, wo sie am 25. 10. eintrafen. Die spanische Regierung hat, nachdem sie von der Verhaftung Kenntnis erhalten hatte, am 7. November an die deutsche Regierung das formelle Auslieferungsersuchen gestellt. Über die Auslieferung hatte nicht die Reichsregierung, sondern die preußische Regierung zu entscheiden, da nach Artikel 103 der RV die Justizhoheit den Ländern verblieben ist. Das Auswärtige Amt hat daher den Auslieferungsantrag der spanischen Regierung an die preußische Regierung weitergeleitet, die vor einigen Tagen sich für die Auslieferung entschieden hat.“ (DAZ Nr. 91 vom 23.2.22). Vgl. dazu die Darstellung Radbruchs in seinen Memoiren (Radbruch, Innerer Weg, S. 151 f.).

² In R 43 I nicht ermittelt.

Auslieferung zu erfolgen hätte³. Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* schloß sich dieser Auffassung an und war der Meinung, daß dem Auslieferungsgesuchen stattgegeben werden müsse⁴.

Staatssekretär *Dr. Freund* wies darauf hin, daß sein Herr Chef die Angelegenheit dilatorisch behandelt hätte, um sich im Parlament nicht dem Vorwurf auszusetzen, daß er die Pause benutzt hätte, um dem Auslieferungsgesuchen zu entsprechen. Er wolle daher den Zusammentritt der Kammer abwarten. Das Gutachten des Preußischen Ministeriums des Innern steht im übrigen dem des Reichsjustizministeriums und des Auswärtigen Amts entgegen, es sehe ein politisches Verbrechen als vorliegend an, weil in Dato der Bestand des Staates getroffen sei. Im übrigen sei das Preußische Ministerium des Innern der Auffassung, daß die Durchführung Landesangelegenheit sei, es daher Sache der Preußischen Regierung sei zu entscheiden, ob der Auslieferungsvertrag angewendet werden dürfe und in welchem Sinne. Das Preußische Ministerium des Innern habe daher an das Preußische Staatsministerium den Antrag gerichtet, dafür zu entscheiden, daß die Preußische Regierung sich formell für die Entscheidung der Angelegenheit für zuständig erkläre und daß der vorliegende Fall ein politisches Verbrechen darstelle.

Staatssekretär *von Haniel* wies darauf hin, daß man, wenn man über den Inhalt des Vertrages im Zweifel sei, eher für die Auslieferung stimmen solle, zumal man auch die Auslieferung der Mörder Erzbergers von Spanien verlangt habe.

Ministerialdirektor *Fritze* sah davon ab, die Zuständigkeitsfrage zu erörtern. In der Sache selbst führte er aus, daß das Preußische Justizministerium die rechtliche Auffassung des Reichsjustizministeriums und des Auswärtigen Amts teile. Der Auffassung des Preußischen Ministeriums des Innern vermöge er nicht zu folgen.

Reichsminister *Dr. Radbruch* führte aus, daß ihm gesagt sei, die Auslieferung würde in weiten Kreisen in Spanien nicht verstanden werden, ebenso läge es bei uns. Trotzdem sei er der Auffassung, daß die Frage nur nach Rechtsgrundsätzen entschieden werden dürfe. Den Ausführungen des Staatssekretärs *Freund* müsse er widersprechen. Die Straftat gegen Dato sei nach den mitgeteilten Unterlagen nicht als gegen den spanischen Staat gerichtet anzusehen.

Was die innerstaatliche Frage anlange, so stehe die Auslieferung grundsätzlich als auswärtige Angelegenheit dem Reiche zu. Vollzogen könne sie aber nur durch die einzelstaatlichen, in diesem Falle preußischen Polizeibehörden werden. Die Länder seien nicht verpflichtet, den Rechtsstandpunkt des Reichs zu Grunde zu legen; sie hätten auch ihrerseits den Rechtsstandpunkt nachzuprüfen. Die Auslieferung könne daher nur stattfinden, wenn die Organe des Reichs und des betreffenden Landes einer Ansicht seien. Im Falle der Abweichung müsse der Staatsgerichtshof entscheiden.

Vizekanzler *Bauer* war der Auffassung, daß die Sachentscheidung zunächst Preußen überlassen werden solle, wobei er annehme, daß Preußen seine Entscheidung in Fühlungnahme mit dem Reiche treffen würde. Im übrigen sei er der Auffassung, daß man solche Mörder nicht in Schutz nehmen könne, wenn nicht zwingende Gründe entgegenstünden. Auch die Nichtauslieferung würde unangenehm berühren. Man könne unmöglich irregeführten Menschen das Recht zugestehen, andere umzubringen. Wenn die juristischen Ressorts der Auffassung wären, daß die Mörder nach dem

³ Artikel 6 des Auslieferungsvertrages lautet in seinen für diese Angelegenheit wesentlichen Passagen: „Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages finden auf solche Personen, die sich irgend eines politischen Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht haben, keine Anwendung. Die Person, die wegen eines [...] gemeinen Verbrechens oder Vergehens ausgeliefert worden ist, darf demgemäß in demjenigen Staate, an welchen die Auslieferung erfolgt ist, in keinem Falle wegen eines von ihr vor der Auslieferung verübten politischen Verbrechens oder Vergehens, noch wegen einer Handlung, welche mit einem solchen politischen Verbrechen oder Vergehen im Zusammenhang steht, [...] zur Untersuchung gezogen und bestraft werden.“ (RGBl. 1878, S. 220).

⁴ Am 23.2.22 nimmt *Radbruch* für die RReg. vor dem RT in ähnlicher Weise Stellung. Die Notwendigkeit der Auslieferung begründet er mit dem Fehlen eines erkennbaren Zusammenhanges des Mordes an Dato mit einer politischen Zielsetzung. Er beruft sich dabei auf das von Prof. *Schücking* abgegebene Rechtsgutachten und verwirft gleichzeitig das von *Hans Wehberg* abgegebene Gutachten, das dieser daraufhin in einem Artikel „Die Heiligkeit des Asylrechtes“ in der *Vossischen Zeitung* (Nr. 98 vom 27.2.22; Ausschnitt in R 43 I/1249, Bl. 13-16) verteidigt (RT Bd. 353, S. 6044).

Auslieferungsvertrag ausgeliefert werden müßten, so dürfe man nicht vor einer Auslieferung zurückschrecken.

Reichswirtschaftsminister Schmidt teilte das sittliche Empfinden des Vizekanzlers Bauer, betonte aber, daß man auch die politischen Gesichtspunkte nicht außer Acht lassen dürfe.

Reichsminister des Innern *Dr. Köster* glaubte, dem Reichsjustizminister nicht beipflichten zu können. Er glaube die Dinge politisch ansehen und sich in strikten Gegensatz zu den Ausführungen des Vizekanzlers Bauer und des Staatssekretärs von Haniel stellen zu müssen. Man müsse die Frage so stellen, ob es mit dem Wortlaut des Auslieferungsvertrages vereinbar sei, daß wir das politische Asylrecht aufrecht erhalten könnten. Er könne sich nur den Ausführungen des Staatssekretärs Freund anschließen. Seiner Auffassung nach liege ein politisches Attentat vor.

Die Erörterung wurde abgebrochen, da zunächst das Preußische Staatsministerium sich mit der Sache befassen solle.

Staatssekretär *Göhre* sagte zu, die Entscheidung des Staatsministeriums alsbald herbeizuführen und sie dem Reichskanzler mitzuteilen.

2. Amnestiefrage⁵.

Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* führte hierzu aus, daß auch er an und für sich sehr schwere Bedenken gegen Amnestien habe, weil sie zu einer Verlotterung des Strafrechts führten; er bitte aber zu prüfen, ob nicht Gründe allgemein politischer Art im jetzigen Augenblick die Bedenken kriminalpolitischer Art beseitigen könnten. Auch die SPD wolle für eine Amnestie eintreten. Auf den gleichen Standpunkt habe sich der Sächsische Landtag gestellt. Man könne wohl eine Amnestie jetzt riskieren; sie würde auch den Vorteil haben, daß man den Kommunisten den Wind aus den Segeln nähme. Ein Bedenken liege gegebenenfalls darin, daß jetzt bereits wieder Agitationen für Hungerstreiks und Arbeiterstreiks in den Strafanstalten sich breit machten. Immerhin könne man darüber hinwegkommen und nach Erlaß der Amnestie desto schärfer derartigen Agitationen entgegenreten. Er würde der Auffassung sein, daß man eine Amnestie für die nach dem 4. August 1920 – der vorigen Amnestie – begangenen Straftaten erlassen solle. Hierbei würde man weder die bayerischen Kommunisten noch die am Kappverbrechen Beteiligten in die Amnestie einbegreifen. Die Amnestie würde lediglich im Rahmen der Reichskompetenz zu erlassen sein. Auszunehmen wären schwere Delikte wider das Leben, schwere Körperverletzungen, Sprengstoffdelikte und Brandstiftungen. Amnestiert würden auch Mitglieder der Organisation C, soweit Hochverrat in Frage komme, nicht dagegen soweit Geheimbünde in Frage kämen, da diese Delikte der Landeskompetenz unterlägen. <Wenn im übrigen der *Reichstag* die eingebrachte Amnestievorlage nach beiden Seiten – sowohl auf die bayerischen Kommunisten wie auf die Kappisten – erweitern würde, so würde er gegen ein solches „Großreinemachen“ nichts einzuwenden haben. Die *Reichsregierung* müsse jedoch ihre Vorlage in der angegebenen Weise beschränken.>⁶

Auf die Frage des *Reichskanzlers* nach der Zahl der Verurteilten, die unter die Amnestie fallen würden, konnte eine Auskunft nicht gegeben werden.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* war der Auffassung, daß eine Amnestie nur in Frage kommen solle, wenn ein markanter Punkt gegeben sei. Ob dies jetzt der Fall sei, ob man sagen könne, daß Deutschland jetzt befriedet sei, scheine ihm zweifelhaft; er verweise nur auf Cannes und den Wirtschaftsdruck, wodurch neue soziale Unruhen über das Land kommen würden. Außerdem bilde eine solche Amnestie eine starke Schwächung der Staatsautorität und gebe den Anreiz, die Putschtaktik

⁵ Siehe dazu auch Dok. Nr. 128, P. 2 und Ausführungen Radbruchs im RT am 19.11.1921 (RT Bd. 351, S. 2126 ff.).

⁶ Der gekennzeichnete Satz wurde auf Antrag Radbruchs vom 16.1.1922 (R 43 I/1242, S. 165) verbessert aus ursprünglich: „Im übrigen wolle er zur Erwägung stellen, ob nicht vielleicht sogar ein sogen. „Großreinemachen“ erfolgen solle, indem man durch alles einen Strich mache, also die Amnestie sowohl auf die Kappisten wie auf die bayerischen Kommunisten ausdehne. Er würde dagegen nichts einzuwenden haben.“

wieder aufzunehmen. Eine Generalamnestie scheine ihm auch das wünschenswerteste zu sein, Halbheiten würden Beunruhigungen schaffen. Eine endgültige Stellungnahme könne er jedoch erst dann einnehmen, wenn der Entwurf schriftlich fixiert vorläge, da die Grenzlinien schwer zu ziehen seien. Reichsminister *Dr. Radbruch* teilte mit, daß er mit dem Herrn Reichspräsidenten über die Angelegenheit gesprochen hätte, der zwar Bedenken hätte, jedoch Widerspruch nicht erheben wolle. Der *Reichskanzler* glaubte, die Sache heute nicht zur Abstimmung stellen zu sollen. Die Lage wäre noch zu wenig geklärt; es zeigten sich Putschabsichten nach beiden Richtungen. Ministerialdirektor Fritze machte darauf aufmerksam, daß die Begrenzung der Amnestie Schwierigkeiten bereiten würde, zumal die Länder sich ihr nicht entziehen könnten und eine ähnliche Maßnahme treffen müßten. Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde die Erörterung abgebrochen. In einer Chefbesprechung soll die Angelegenheit nochmals unter Zuziehung der Preußischen Ressorts beraten werden ⁷.

3. Entwurf eines Gesetzes über den deutsch-schweizerischen Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag ⁸. [...]

4. Personalsache.

Der Ernennung des Ministerialrats Dr. Gleichmann zum Ministerialdirektor der Wasserkraft-, Maschinen- und Elektrizitätsabteilung des Reichsverkehrsministeriums wurde zugestimmt.

⁷ Siehe Dok. Nr. 225.

⁸ Siehe Dok. Nr. 78, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 186 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 509–513 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D186>